(ג) הסכומים כאמור בסעיף קטן (ב) ישולמו למוסד לפי אומדן שקבע המוסד מדי חודש בהתאם לגביית דמי הביטוח הצפויה באותו חודש ושעליו הודיע המוסד לאוצר המדינה.

(ד) שילם אוצר המדינה, בהתאם לאמדן לפי סעיף קטן (ג), סכום קטן או גדול מהסכום שהיה צריך להשתלם לפי סעיף קטן (א), ישולם החסר או יוחזר היתר במועד התשלום הקרוב שלפי סעיף קטן (ב), לאחר שהודיע המוסד על החסר או היתר, לפי הענין, בצירוף הפרשי הצמדה למדד לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש שיועד לתשלום לעומת המדד שפורסם בחודש שבו שולם התשלום בפועל; הודיע המוסד על תשלום חסר פחות משבעה ימים לפני מועד התשלום הקרוב, ישולם החסר במועד התשלום שלאחריו.

(ה) לא שילם אוצר המדינה למוסד תשלומים, על פי האמדן האמור בסעיף קטן (ג) או על פי הודעה על תשלום חסר כאמור בסעיף קטן (ד), במועדם, ייווספו לסכום האמור (להלן – הסכום שבפיגור) שניים אלה:

(1) הפרשי הצמדה למדד לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש שיועד לתשלום הסכום שבפיגור לעומת המדד שפורסם בחודש שבו שולם התשלום בפועל;

(2) ריבית בשיעור של 5% לשנה, צמודה למדד לפי שיעור השינוי של המדד כאמור בפסקה (1).

דמי ביטוח נפגעי עבודה ואימהות [160]

340. (א) שיעורי דמי ביטוח בענף ביטוח נפגעי עבודה הם –

(1) לגבי מבוטח שהוא עובד או עובד עצמאי – כאמור בפרט 4 בלוח י';

(2) לגבי מבוטח אחר – שיעורי דמי ביטוח שקבע השר, ובלבד שלא יעלו על השיעור האמור בפרט 4 בלוח י'.

(ב) השר רשאי לקבוע הוראות משלימות בדבר חישוב ההכנסה לענין סעיף זה.

(ג) שיעורי דמי ביטוח בענף ביטוח אימהות לגבי מי שמתגורר באזור או בשטחי עזה ויריחו ואינו תושב ישראל באזור, והכל כהגדרתם בסעיף 378, יהיו כאמור בפרט 1 בלוח י', בניכוי 0.44%.

שיעורים מופחתים [160א]

341. על אף הוראות סעיפים 337 ו־340 רשאי השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו שיעורים מופחתים של דמי ביטוח לגבי חלק מהכנסתו של מבוטח שהוא עובד עצמאי או של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, או להחיל שיעורים מופחתים על הכנסה של מבוטח כאמור שלא תעלה על סכום שיקבע בצו.

החייבים בתשלום דמי ביטוח [161]

342. (א) מבוטח שהוא עובד עצמאי, ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, חייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם; ואולם מבוטחת לפי פרק ג' בלבד מכוח היותה אשת מבוטח אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח.

(ב) המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו; היה המבוטח עובד אצל מעבידים שונים ישלם כל אחד מהם את דמי הביטוח כאילו הוא בלבד היה מעבידו.

(ג) (1) היו דמי ביטוח משתלמים בעד עובד לפי סעיף 335(א), (ד), (ה), (ז), (ח) או (ט), ינכה המעביד משכרו של העובד אחוזים מההכנסה שלפיה משתלמים דמי הביטוח כאמור בלוח י'.

(2) המעביד לא ינכה משכר עובדו את האחוזים האמורים אם מלאו לעובד בגבר 65 שנים ובאשה 60 שנים, ואם העובד הוא שוטר כמשמעותו בחוק

המשטרה או סוהר כמשמעותו בחוק שירות בתי הסוהר, לא ינוכה משכרם הניכוי כאמור בפרט 6 ללוח י'; ואולם המעביד רשאי להפחית מדמי הביטוח שהוא חייב בהם את הסכומים שהיה מנכה משכרו של העובד אילולא הוראה זו בחוק.

דמי ביטוח מופחתים [162]

343. השר רשאי לקבוע כי מעביד שאישר לכך ישלם דמי ביטוח מופחתים לענין סעיף 340 כפי שיקבע, ובלבד שנתמלאו בו תנאים אלה:

(1) הוא מעביד לפחות חמש מאות עובדים;

(2) הוא חייב, בתוקף חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, לשלם לעובדים שכר בעד הזמן שבעדו משתלמים דמי פגיעה בעבודה לפי סעיף 92, וסך כל השכר אינו קטן מדמי הפגיעה (להלן – תמורת דמי פגיעה).

סימן ב': הכנסה לענין דמי ביטוח

חישוב הכנסתו החודשית של עובד [163]

344. (א) יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו בעד החודש שקדם ל־1 בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה; ואולם –

(1) אם הוא חבר אגודה שיתופית העובד במפעל האגודה, תוערך הכנסתו בהתאם להוראות השר בתקנות;

(2) אם הוא בן משפחה העובד במפעל של קרוב כאמור בסעיף 1, יראו כהכנסתו את הסכום שהיו רואים כהכנסתו של אדם שאת מקומו הוא ממלא.

(ב) השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגים נוספים של תשלומים, טובות הנאה או קצובות שנתן מעסיק במישרין או בעקיפין לעובד, המהווים הכנסה החייבת במס לפי פקודת מס הכנסה, שייחשבו כהכנסה לענין סעיף זה.

(ג) השר רשאי לקבוע הוראות משלימות בדבר חישוב ההכנסה לענין סעיף זה.

חישוב הכנסתו השנתית של מבוטח אחר [164]

345. (א) עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו־(8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה, ומי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2 האמור, והכל – בשנת המס שבעדה משתלמים דמי הביטוח (להלן – השנה השוטפת), ולאחר שנוכו ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה.

(ב) (1) ההכנסה בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה כאמור לאותה שנה לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה (להלן – ההכנסה בשומה), בהפחתת סכומים אלה:

(א) סכומי דמי ביטוח ומס מקביל המותרים בניכוי מההכנסה בשומה לפי סעיף 47א לפקודת מס הכנסה;

(ב) סכום שהותר בניכוי לפי סעיף 47(ב)(1) לפקודת מס הכנסה;

ואולם כל עוד לא נערכה שומה סופית כאמור ישולמו מקדמות על חשבון דמי הביטוח בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות, ודין המקדמות לענין חוק זה כדין דמי ביטוח; בתקנות כאמור ייקבעו גם התנאים והכללים שלפיהם תקודם הכנסה של שנות כספים קודמות, כפי שנקבעה בתקנות, לצורך תשלום המקדמות בשנה השוטפת.

לוח י'

(סעיפים 28 ו־337 עד 342)

שיעורי דמי ביטוח

טור א'	טור ב'	טור ג'				טור ד'			טור ה'		טור ו'		
		אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו־340(א)				אחוזים מההכנסה או מהשכר בהפחתה לפי סעיף 338			הניכוי משכר העובד לעניין סעיף 342(ג) – באחוזים		שיעור ההפחתה לפי סעיף 338 – באחוזים מההכנסה או מהשכר, ושיפוי הארגר לפי סעיף 339		
פט	ענף ביטוח	על החלק העולה על השכר הממוצע	על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע – לעובד	על חלק ההכנסה עולה על מחצית השכר הממוצע – לעובד עצמאי	על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע – למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע – לעובד ולעובד עצמאי	על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע – לעובד	על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע – לעובד עצמאי	על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע	על חלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע	על החלק העולה על מחצית השכר הממוצע – לעובד ולעובד עצמאי	על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע – לעובד	על חלק ההכנסה שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע – לעובד עצמאי
1	אימהות - עובד ועובד עצמאי	0.85	0.51	0.48	–	0.64	0.37	0.37	0.33	0.60	0.21	0.14	0.11
2	אימהות - מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	0.25**	–	–	0.11	–	–	–	–	–	–	–	–
3	ילדים	2.48	1.92	1.24	1.10	0.81	0.81	0.40	–	–	1.67	1.11	0.84
4	נפגעי עבודה	0.70	0.54	0.35	–	0.23	0.23	0.11	–	–	0.47	0.31	0.24
5	נפגעי תאונות	0.10	0.06	0.05	0.04	0.05	0.03	0.02	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03
6	אבטלה*	0.30	0.19	–	–	0.19	0.12	–	0.08	0.15	0.11	0.07	–
7	זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד*	0.05	0.04	–	–	0.02	0.02	–	–	–	0.03	0.02	–
8	נכות	1.95	1.18	0.97	0.87	1.40	0.81	0.69	0.71	1.30	0.55	0.37	0.28
9	סיעוד	0.20	0.12	0.10	0.09	0.12	0.07	0.06	0.05	0.10	0.08	0.05	0.04
10	זקנה ושאירים	5.42	3.50	2.70	2.40	3.37	2.13	1.67	1.46	2.70	2.05	1.37	1.03
	סה"כ	12.05	8.06	5.89	4.61	6.83	4.59	3.32	2.66	4.90	5.22	3.47	2.57

* לעובד בלבד.

** לא כלול בסך הכל.